

0000952-48.2018.8.26.0357

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: RODRIGO ANTONIO FRANZINI TANAMATI

Comarca: Mirante do Paranapanema

Foro: Foro de Mirante do Paranapanema

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 02/06/2022

... e 0000506- 45.2018.8.26.0357 - tráfico de drogas), o que evidencia a habitualidade em sua conduta delituosa.

Nesse sentido o entendimento do STJ: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. VALOR DA RES FURTIVA NÃO SE REVELA ÍNFIMO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 1. Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirante do Paranapanema

Foro de Mirante do Paranapanema

Vara Única

Rua Maria Lúcia Rodrigues de Almeida, 455, Mirante do Paranapanema-SP - cep 19260-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000952-48.2018.8.26.0357 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000952-48.2018.8.26.0357

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 123/2018 -

Delegacia de Polícia de Mirante do Paranapanema, 262/2013 - Delegacia de Polícia de Mirante do Paranapanema, 470/2018 - Delegacia de Polícia de Mirante do Paranapanema

Autor:

Justiça Pública

Réu:

José Paixão da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RODRIGO ANTONIO FRANZINI TANAMATI

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou a presente ação penal em face de JOSÉ PAIXÃO DA SILVA, por violação ao artigo 180, caput, do Código Penal, isto

porque, entre os dias 24 de janeiro de 2013 a 21 de maio de 2018, nesta cidade e Comarca de Mirante do Paranapanema/SP, o réu adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de furto, consistente em uma serra elétrica, marca Makita, avaliada em R\$ 180,00, pertencente a J.L.

Segundo narra a denúncia, nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, pessoa não identificada dirigiu-se até a residência da vítima e subtraiu algumas ferramentas de sua propriedade, incluindo o bem acima referido. Após a subtração, o réu adquiriu ou recebeu a "res" de terceira pessoa não identificada e a ocultou em seu imóvel. No dia 21 de maio de 2018, policiais civis, em cumprimento de mandado de prisão expedido em desfavor do acusado, durante a realização de buscas no interior de seu imóvel, localizaram e apreenderam diversos objetos de procedência suspeita. Posteriormente, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia e, dentre os bens apreendidos, identificou a supracitada serra elétrica como de sua propriedade.

Recebida a denúncia (fls. 63/64), o réu foi devidamente citado (fl. 81) e apresentou resposta à acusação (fls. 85/86). Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arrolada pela acusação e interrogado o réu (fls. 163/164).

Em memoriais, o Ministério Público postulou a condenação do réu, nos exatos termos da denúncia (fls. 169/175). Por seu turno, a defesa requereu a absolvição diante da fragilidade das provas (fls. 186/188).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido é procedente.

A materialidade delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência (fls. 8/14), auto de exibição e apreensão, reconhecimento e entrega (fls. 15/18) e avaliação (fls. 39), bem como na prova oral colhida.

Igualmente certa é a autoria.

O réu negou a imputação.

Contudo, sua versão não encontrou respaldo nas demais provas produzidas.

A vítima disse ter reconhecido, no ano de 2018, o objeto subtraído em 2013 em razão de duas características: um amassado e um remendo no cabo de energia.

O policial civil Juliano Pretel Fernandes Rotta confirmou que a vítima reconheceu como sua a "Makita" apreendida na residência do réu.

No mesmo sentido, o depoimento do policial civil Rui Gonçalves. Conforme bem salientando pelo Parquet, "está bem delineada a conduta do réu que recebeu o bem de terceira pessoa, embora detivesse a ciência de sua origem espúria. Sendo certo que, posteriormente o objeto foi localizado e apreendido em sua residência. Ademais, na residência do réu foram encontrados e apreendidos diversos bens de origem ilícita" (fls. 170).

Logo, face aos depoimentos da vítima e das testemunhas, conclui-se que ele, de fato, praticou o delito imputado. Ao adquirir um produto, sem exigir qualquer documentação apta a comprovar sua origem lícita, evidente o seu dolo, ainda que eventual, não se cogitando de conduta culposa.

Inviável, ainda, a aplicação do princípio da insignificância em razão dos maus antecedentes do acusado (processos nº 0000011-35.2017.8.26.0357, 1500008-35.2019.8.26.0357, 1500127-30.2018.8.26.0357 e 0000506- 45.2018.8.26.0357 - tráfico

de drogas), o que evidencia a habitualidade em sua conduta delituosa.

Nesse sentido o entendimento do STJ: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. VALOR DA RES FURTIVA NÃO SE REVELA ÍNFINO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 1. Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser preenchidos quatro requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. No caso concreto, não há irrelevância penal na conduta perpetrada pelo recorrente, que subtraiu para si bicicleta avaliada em R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento" (STJ 6ª Turma, AgRg no AREsp 16228/DF (2011/0134992-8), rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, j. 02/05/2013, DJe 09/05/2013).

Na mesma linha é a recente jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: Apelação. Tentativa de furto qualificado em repouso noturno. Recurso defensivo. 1. Condenação adequada. Materialidade comprovada. Depoimentos do policial militar responsável pela prisão em flagrante. Confissão integral do acusado. 2. Pleito objetivando o reconhecimento do princípio da insignificância. Impossibilidade. Bem avaliado em aproximadamente R\$200,00. Acusado que registra condenações transitadas em julgado. Reiteração delitiva que se mostra incompatível com o reconhecimento da infração bagatelar. Precedentes do STJ e do TJSP. Escalada e repouso noturno comprovados. Tentativa acertadamente reconhecida. 3. Dosimetria. Redução do patamar de aumento por força dos maus antecedentes. Reincidência afastada. Período depurador ultrapassado. Confissão espontânea reconhecida. Redução em metade pela tentativa que se mostra proporcional. Reconhecimento da forma privilegiada diante do afastamento da reincidência. Primariedade técnica. Redução da reprimenda em 1/3. 4. Regime fechado fixado em sentença. Pena estabelecida abaixo de 4 anos. Crime que não envolve o emprego de violência ou grave ameaça. Reconhecimento do privilégio. Acusado tecnicamente primário. Possibilidade do regime aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Inviável. Antecedentes que não recomendam a aplicação das penas alternativas. Revogação da prisão preventiva com expedição de alvará de soltura clausulado. 5. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1501499-54.2021.8.26.0536; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Praia Grande - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/03/2022; Data de Registro: 31/03/2022).

Diante de tudo, considero a ação do réu como fato típico, antijurídico e culpável, não havendo excludentes de ilicitude ou dirimentes de culpabilidade a serem reconhecidas, razão pela qual a condenação e imposição da correspondente reprimenda estatal são medidas que se impõem.

Passo a dosimetria da pena.

Atento aos critérios definidos nos artigos 59 e 68 do Código Penal e, levando em consideração os maus antecedentes ostentados pelo réu, o qual possui outras condenações (fls. 65/72), na primeira fase da dosimetria, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Ausentes outras circunstâncias modificadoras, torno a pena definitiva.

DECISÃO

Ante todo o exposto e o que mais destes autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na presente ação penal e CONDENO JOSÉ PAIXÃO DA SILVA, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, como incurso no art. 180, caput, do Código Penal.

O valor de cada dia-multa é fixado no mínimo legal e corresponderá a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo mensal vigente ao tempo da infração, devidamente atualizado.

Nos termos do artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal e, diante da primariedade do acusado, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o aberto.

Da mesma forma, preenchidos os requisitos do artigo 44, incisos I a III, do Código Penal, de modo que, nos termos do artigo 44, §2º, c/c artigo 43, I, ambos do Código Penal, a pena privativa de liberdade será substituída - por igual lapso temporal - por duas restritiva de direitos, consistentes na prestação de serviços a comunidade e limitação de final de semana.

Admonitória oportunamente.

Custas ex legis.

P.R.I.

Mirante do Paranapanema, 01 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA